

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【事例】

司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する搜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、①Aに前記搜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として搜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。更に搜索を進めたところ、甲宅リビングルームのテーブル上に、甲が野球賭博を開張していたことを示すノートが発見されたことから、司法警察員はAにノートの提出を求めた。ノートは甲の所有物であったが、②Aは司法警察員にノートを任意に提出し、司法警察員がこれを領置した。搜索終了後、その日のうちに、司法警察員は甲が帰宅した旨の情報を得たことから、直ちに甲宅に赴き、③玄関から甲宅に立ち入り、在宅していた甲に逮捕状を示して通常逮捕した。翌日、Aは、甲の了解を得ずに前記ノートを提出したことを後悔し、④司法警察員に対してノートの還付を請求した。

【記述】

- ア. 下線部①につき、覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合には、甲に搜索差押許可状を呈示していない以上、司法警察員がこれらの物を差し押さえることは違法である。
- イ. 下線部①につき、仮にAが不在であり、甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、立会人なくして搜索することは違法である。
- ウ. 下線部②につき、任意提出を行うことができる者は、所有者又は所持者に限られるところ、所持者とは自己のために当該物件を占有する者であるから、司法警察員がAからノートを領置したことは違法である。
- エ. 下線部③につき、既に甲宅に対する搜索が終わった後であるから、甲宅に立ち入るためには、甲又はAの了解が必要である。
- オ. 下線部④につき、任意提出物を領置した場合には、提出者から還付を請求されると直ちに還付する必要がある。

ア 誤っている

222 条 1 項、110 条。差押状又は搜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。そして、「処分を受ける者」とは、身体の搜索を受ける者、差し押さえるべき物又は搜索場所を直接に若しくは事実上支配している者を意味すると解されている。甲の妻 A は搜索場所を直接支配している者であるから、「処分を受ける者」に当たり、下線部①は A に搜索差押許可状を呈示している。したがって、本記述は、A に搜索差押許可状を呈示しているため適法であるから、誤っている。

イ 正しい

222 条 1 項、114 条 2 項。令状を執行するときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。住居主などを立ち会わせることができない場合は、隣人又は地方公共団体職員を立ち会わせる。立会いは執行の形式的要件であるから、立会いがなければ執行は許されない。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

221 条。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。したがって、本記述は、任意提出を行うことができる者は、所有者又は所持者に限られるとしている点で、誤っている。

エ 誤っている

220 条 1 項 1 号。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、199 条の規定により逮捕する場合は、人の住居に入り被疑者の搜索をすることができる。したがって、本記述は、甲宅に立ち入るためには甲又は A の了解が不要とすべきところを、甲又は A の了解が必要であるとしている点で、誤っている。

オ 誤っている

領置とは、遺留物又は任意提出物の占有を取得する処分であり、占有取得の方法が強制的ではない点で差押えと異なるが、占有の持続が、物の所有者等の意思にかかわらないという点では強制処分であり、差押えの場合と同様の効力が生じる。したがって、提出者から還付を請求されても、必要がある場合は拒否し得るから、本記述は、誤っている。